Violazione del dovere di diligenza

Diritto inglese degli illeciti civili | Guida allo studio | Duty, diligenza e breach

1. Dovere e violazione sono distinti

Un **duty of care** è l'obbligo giuridico di usare ragionevole diligenza verso un determinato attore nelle circostanze rilevanti. Il **breach of duty** consiste nel non raggiungere il livello di diligenza richiesto. Accertare il dovere non dimostra automaticamente la violazione.

Il **claimant** è chi propone la domanda civile; il **defendant** è chi viene convenuto. Qui si valuta la condotta del convenuto verso l'attore, non se l'attore abbia rispettato uno standard dovuto al convenuto.

2. La struttura della negligence

Una domanda di negligence richiede normalmente:
Duty: il convenuto aveva un dovere rilevante verso questo attore?
Breach: la sua condotta era inferiore allo standard applicabile?
Causation: la violazione ha causato il danno in fatto e nel senso giuridicamente rilevante?
Danno risarcibile: l'attore ha subito una perdita riconosciuta dal diritto, compresa nell'ambito del dovere e nei limiti della remoteness?

Questa sequenza è uno schema di studio, non un'equazione matematica. Anche le difese possono incidere sull'esito. Un atto imprudente non integra automaticamente l'illecito completo soltanto perché avrebbe potuto causare un incidente.

3. Collegamento con i temi precedenti

Lesioni fisiche, malattie psichiatriche riconosciute e perdite finanziarie pongono questioni diverse di tutela. Le perdite economiche conseguenti a lesioni o danni a beni tutelati possono essere risarcibili, ma servono gli altri requisiti. La pure economic loss è generalmente limitata nella negligence ordinaria; vi sono eccezioni riconosciute, tra cui alcuni doveri fondati sull'assunzione di responsabilità per consigli o servizi.

> Duty: esisteva un obbligo giuridico verso questo attore? Breach: il convenuto ha agito con diligenza sufficiente? Causalità e danno: quali conseguenze giuridicamente rilevanti sono derivate dalla violazione?

Correzioni: il danno rilevante è subito dall'attore, non causato dall'attore al convenuto. Il limite alla pure economic loss non è assoluto. Il semplice turbamento non basta a costituire una lesione psichiatrica.

Quale standard si applica?

1. Lo standard of care

Lo **standard of care** è il livello di diligenza richiesto al convenuto. Di regola, si confronta la sua condotta con quella di una persona ragionevole nella stessa posizione. La valutazione è oggettiva: dire “io pensavo che fosse sicuro” non risolve la questione.

La persona ragionevole è un parametro giuridico: non è una persona perfettamente prudente, né la semplice media dei comportamenti reali. Anche una prassi diffusa può essere insufficientemente diligente.

2. Una soglia, non una garanzia

Vi è breach quando la condotta resta **al di sotto** dello standard applicabile. Non occorre superare la diligenza ragionevole, ma definirla “il minimo indispensabile” non significa che basti sempre poco impegno. Rischi seri possono richiedere precauzioni considerevoli.

Se il convenuto rispetta lo standard, una lesione non dimostra da sola negligence. La diligenza ragionevole non promette che nessuno subirà mai un danno. Altre basi giuridiche di responsabilità possono avere requisiti diversi.

3. Il contesto conta

Le precauzioni dipendono dal rischio prevedibile, dalla gravità possibile e dalla praticabilità delle misure. Valuta la condotta con le informazioni ragionevolmente disponibili prima dell’evento, senza attribuire retroattivamente conoscenze successive. Le regole particolari per minori e attività professionali richiedono un’analisi separata.

4. Azioni e omissioni

Un **act** è un’azione; un’**omission** è il mancato agire. Entrambi possono violare un dovere esistente. Tuttavia, nel common law non esiste generalmente un dovere di proteggere un estraneo dal danno, salve eccezioni riconosciute. Non presumere un dovere soltanto perché intervenire sarebbe stato utile.

> Separare due domande: il diritto imponeva a questo convenuto di agire per questo attore? E il convenuto ha fatto quanto tale dovere ragionevolmente richiedeva?

La trascrizione introduce lo standard generale. Non impone identiche precauzioni a ogni persona e situazione. Il passo successivo consiste nell’applicare lo standard appropriato ai fatti concreti.

Esempi e un caso guida

1. Esempio inventato: un incidente sfiorato

Un automobilista guarda il telefono mentre attraversa un passaggio pedonale. Supponiamo che ciò sia inferiore alla diligenza ragionevole. Nessuno viene colpito e non si verifica alcun danno giuridicamente riconosciuto. La condotta può violare il dovere verso gli utenti della strada, ma senza danno risarcibile manca una domanda completa di risarcimento per negligence. Le conseguenze stradali sono una questione distinta.

2. Esempio inventato: danno nonostante la diligenza

Un automobilista osserva attentamente la strada, mantiene una velocità adeguata e reagisce ragionevolmente quando un pedone entra all'improvviso in carreggiata. Si verifica comunque una lesione. Se il giudice accerta il rispetto dello standard, la lesione da sola non prova breach. È un esempio condizionale: prove diverse possono cambiare la conclusione.

3. Caso aggiunto: Blyth v Birmingham Waterworks

In **Blyth v Birmingham Waterworks Co (1856) 11 Exch 781**, un gelo eccezionalmente intenso colpì l'impianto idrico, provocando una fuoriuscita d'acqua e danni all'abitazione dell'attore. L'apparato era in buono stato e le precauzioni erano adeguate alle condizioni ragionevolmente attese in base all'esperienza.

Vinse la società idrica davanti alla Court of Exchequer. Il giudice non ravvisò prove sufficienti di negligence nel mancato impedimento dell'evento eccezionale. Alderson B spiegò lo standard attraverso ciò che una persona ragionevole farebbe o eviterebbe di fare.

La lezione non è che il gelo giustifichi sempre il fornitore. Contano le precauzioni ragionevoli contro rischi da prevedere. Conoscenze nuove, avvertimenti o difetti dell'impianto possono condurre a una valutazione diversa.

> Confronto: imprudenza senza danno → nessuna domanda completa di risarcimento per negligence. Danno senza breach → la domanda fallisce. Breach che causa danno risarcibile → verificare gli altri requisiti.

I due scenari stradali sono inventati. Blyth è un'autorità didattica aggiunta, non discussa nella trascrizione. I suoi fatti storici non sono indicazioni tecniche attuali per gli impianti idrici.

Verifica la comprensione

1. Accertare duty dimostra anche breach?
Risposta: No. Il dovere stabilisce l’obbligo; la violazione richiede una condotta inferiore allo standard applicabile.

2. Di chi si valuta la condotta per breach?
Risposta: Del convenuto verso l’attore. La condotta dell’attore può porre questioni distinte, come il concorso di colpa.

3. La diligenza ragionevole garantisce sicurezza?
Risposta: No. Un incidente può avvenire anche dopo aver preso le cure dovute. La lesione, da sola, non prova breach.

4. Può esserci breach senza una domanda completa di negligence?
Risposta: Sì. Una guida imprudente può causare un quasi incidente senza danno risarcibile. Una domanda di risarcimento richiede più della violazione.

5. Perché vinse la società in Blyth?
Risposta: Le prove non dimostravano negligence: precauzioni adeguate contro il gelo ragionevolmente atteso non divennero irragionevoli per l’evento eccezionale.

6. Un’omissione può violare un dovere?
Risposta: Sì, se vi era un dovere rilevante di compiere l’azione omessa. Non esiste un dovere generale di soccorrere ogni estraneo; occorre valutare le eccezioni.

7. La pure economic loss esclude sempre il risarcimento?
Risposta: No. La negligence ordinaria la limita generalmente, ma possono operare doveri riconosciuti fondati sulla responsabilità assunta o altre basi giuridiche.

> Sequenza: identifica attore e convenuto → accerta il dovere rilevante → enuncia lo standard → confronta la condotta concreta → motiva breach o assenza di breach → esamina causalità, danno risarcibile e difese.

Fonti

Adattamento della trascrizione Law Academy fornita, con correzioni dei ruoli delle parti e delle affermazioni troppo ampie sui danni. Autorità primarie aggiunte: Blyth v Birmingham Waterworks Co (1856) 11 Exch 781, 156 ER 1047; Tindall v Chief Constable of Thames Valley Police [2024] UKSC 33, paras 1 and 44-49. Blyth illustra la diligenza; Tindall la precisazione sulle omissioni. Gli esempi inventati sono segnalati.